

1500594-77.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Fogaca Marques

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Vistos.

LUCAS FOGAÇA MARQUES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, 1º andar - Centro

CEP: 15010-902 - São José do Rio Preto - SP

Telefone: (17)3233-6700 - E-mail: riopreto5cr@tjsp.jus.br

1500594-77.2021.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500594-77.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Fogaca Marques

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Vistos.

LUCAS FOGAÇA MARQUES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Segundo a denúncia, no dia 23 de abril de 2021, por volta de 17h30, na Rua Bernardo Bavaresco, 91, Solo Sagrado, nesta cidade e comarca, o réu guardava e mantinha em depósito, para fins de venda e entrega a consumo por terceiros, 22,74 gramas de cocaína, acondicionados em 22 pinos, e 62,74 gramas de maconha, divididos em quatro porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Acostados aos autos: auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), declaração de ingresso em residência (fl. 31/32), laudo de constatação (fls. 33/39), imagens da droga apreendida (fls. 92/94) e exame químico-toxicológico (fls. 109/112). O réu foi notificado (fls. 125) e apresentou defesa preliminar (fls. 121/123). A denúncia foi recebida em 28 de junho de 2021 (fls. 140/141) e o réu foi citado (fls. 161).

Após regular instrução, o réu foi condenado às penas de 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo mantida a prisão preventiva, uma vez que a prisão cautelar permaneceu necessária para a garantia da Ordem Pública e da aplicação da Lei Penal, sendo insuficientes as demais cautelares trazidas pela Lei n. 12.403/11.

A Defesa interpôs recurso de Apelação e por v. Acórdão datado de 29/04/2021, negaram provimento ao recurso.

O v. acórdão transitou em julgado em 19/05/2022 para a(s) Defesa(s) e para o Ministério Público em 30/05/2022.

Às fls. 257/277, ofício comunicando a concessão de Habeas Corpus concedendo a ordem para anular as provas colhidas mediante busca pessoal e ingresso forçado no domicílio e as delas derivadas.

O Ministério Público manifestou-se pela soltura do réu e absolvição por ausência de provas.

É o relatório.

Decido.

Nos termos da manifestação do Ministério Público, anuladas as provas obtidas na busca pessoal e domiciliar, e não havendo mais provas a serem produzidas, resta a absolvição do réu por falta de provas.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva, para ABSOLVER LUCAS FOGAÇA MARQUES da acusação imputada da inicial, com fundamento no artigo 386, VII, do Código Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado, bem como comunique-se ao juízo das Execuções Criminais com cópia de fls. 257/277 e desta decisão.

Custas na forma da Lei.

Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados.

Registre-se e comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando.

São José do Rio Preto, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO-REGISTRO/PUBLICAÇÃO.

Certifico e dou fé que, nesta data, os autos foram recebidos com a presente sentença, a qual foi tornada pública, em cartório.

São José do Rio Preto ____/____/____.

0(A)